

MOHAMMAD SYARIZAN BIN SHAROM

lwn.

BIBI AISHAH BINTI MUSTAFA (RESPONDEN 1)

NASEAMAKHTAR BINTI GHOLAM NABI (RESPONDEN 2)

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Haji Abd Latif (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 10 Ogos 2022/ 12 Muharram 1444H]

Permohonan Semakan No. 10000-003-0056-2022

Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: *Encik Fahimi bin Mohamad Madani daripada
Tetuan Yusfa Imran Fahimi & Partners*

Peguam Syarie Responden: *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 26/06/2022 bagi menyemak terma no. 3 Perintah Interim yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 25/05/2022 dalam Permohonan No. 10200-038-0052-2021.

2) Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan bahawa:

“ ...

3. *Mahkamah memerintahkan Responden sebagai bapa kandung diberikan hak lawatan tanpa bermalam dengan anak-anak tersebut sebanyak dua(2) kali sebulan pada minggu pertama dan minggu ketiga bermula pada hari Sabtu atau Ahad bermula jam 10.00 pagi hingga 5.00 petang. ”*

3) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut:

- a) Mahkamah memerintahkan bahawa terma no. 3 Perintah Interim Hadhanah dibatalkan dan/atau diketepikan;
- b) Mahkamah memerintahkan Pemohon diberikan hak bersama dan bermalam ke atas anak yang bernama Muhammad Uwais Rizqi bin Mohammad Syarizan dan Luth Mateen bin Mohammad Syarizan pada setiap minggu pertama, kedua dan ketiga pada setiap bulan mengikut kalender Masihi dan dibenarkan untuk mengambil anak-anak tersebut pada hari Jumaat selepas jam 6.00 petang dan dipulangkan semula kepada pihak Responden-Responden pada hari Ahad tidak lewat daripada jam 10.00 malam; dan
- c) Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

4) Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 21/06/2022. Pemohon memfailkan permohonan ini

berdasarkan alasan bahawa:

- i. Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menerima laporan perubatan anak pertama dalam membuat keputusan bahawa emosi dan mental anak pertama tersebut terganggu sedangkan anak-anak tidak pernah dipanggil untuk diselidiki oleh Hakim Bicara. Pemohon sendiri tidak pernah dipanggil untuk disiasat atau diselidiki secara lisan berhubung dengan dakwaan Responden 1 dan Responden 2 berkaitan dengan fakta yang terkandung dalam Afidavit Balasan.
- ii. Terma no. 3 tersebut sangat wajar disemak kerana kandungannya telah memberi kekeliruan kepada pihak-pihak. Jika ianya dikekalkan ia akan membawa kepada kesusahan dan kemudharatan kepada Pemohon yang mana pada 02/06/2022, Peguam Syarie Pemohon telah menghantar surat memaklumkan bahawa Pemohon akan mengambil anak-anak tersebut pada 04/06/2022. Sebaliknya Responden 1 dan Responden 2 melalui Peguam Syariannya telah menafikan hak saya untuk mengambil anak-anak tersebut dan mereka telah membuat ketetapan sendiri bahawa perjumpaan hanya di rumah mereka tanpa dibawa keluar. Pada kepercayaan Responden-Responden, Pemohon tidak berhak membawa keluar anak-anak tersebut dan hanya dibenarkan untuk datang menziarah sahaja.
- iii. Penetapan hari lawatan iaitu pada hari Sabtu atau Ahad juga tidak praktikal kerana Responden-Responden boleh pada setiap masa mengawal dan menentukan hari mengikut kehendak mereka tanpa mempedulikan kehendak dan pendirian Pemohon.
- iv. Hakim Bicara telah terkhilaf apabila terlepas pandang terhadap penggunaan Borang MS50 yang difailkan oleh Responden 1 dan

Responden 2 yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang kerana disandarkan kepada peruntukan Subseksyen 13(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor, 2003, sedangkan Borang MS50 adalah disandarkan kepada peruntukan Subseksyen 197(2) Enakmen yang sama.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

5) Pertama sekali kami ingin menarik perhatian bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah dalam Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

6) Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam beberapa kes antaranya kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**, kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012**, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011**, Kes **Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal**

(Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

7) Berdasarkan penghakiman dalam kes-kes tersebut, **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah)** telah dikeluarkan sebagai panduan dalam menetapkan kriteria- kriteria kes yang boleh dipohon melalui proses semakan. Berdasarkan rujukan terhadap kes-kes di atas serta panduan yang telah dikeluarkan dalam arahan amalan tersebut, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan dalam prosiding yang secara material bercanggah dengan undang-undang dan Hukum Syarak atau/dan perintah/penghakiman yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

8) Merujuk kepada notis permohonan dan affidavit sokongan Pemohon, kami berpuas hati bahawa proses semakan boleh dijalankan kerana melibatkan dakwaan telah berlakunya kekhilafan Hakim Bicara berkaitan ketidakakuran penggunaan Borang MS50. Perkara ini juga adalah selaras dengan **Perenggan 5 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014;**

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”

9) Bagi melaksanakan bidangkuasa pengawasan dan penyemakan yang

diperuntukkan dalam Seksyen 68, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, kami telah memanggil rekod prosiding Kes Mal No. 10200-038-0052-2021. Kami telah meneliti pliding pihak-pihak dan kami mendapati bahawa isu ketidakakuran berkaitan sandaran seksyen dalam Borang MS50 tersebut adalah tidak berbangkit di peringkat pliding. Kami mendapati Pemohon tidak mengemukakan apa-apa bantahan berkaitan ketidakakuran tersebut sebagaimana Affidavit Jawapan yang telah difailkan pada 29/12/2021. Kami berpendapat tindakan Pemohon membangkitkan isu tersebut setelah kes diputuskan adalah tindakan yang diambil dalam masa yang tidak munasabah dan bersifat *afterthought* serta tidak boleh dibenarkan berdasarkan Seksyen 6 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor, 2003.

Apa-apa permohonan untuk mengetepikan apa-apa prosiding, langkah yang diambil dalam apa-apa prosiding atau apa-apa dokumen, penghakiman atau perintah dalamnya kerana tak teratur tidaklah boleh dibenarkan melainkan jika permohonan itu dibuat dalam masa yang munasabah dan sebelum pihak yang memohon itu telah mengambil apa-apa langkah baru selepas menyedari tentang ketakteraturan itu

10) Kami juga telah meneliti isu hak bermalam yang tidak diberikan oleh Hakim Bicara kepada Pemohon. Kami mendapati isu tersebut telah dijelaskan oleh Hakim Bicara dalam ulasan pada Perenggan 16 Alasan Penghakiman. Hakim Bicara menyatakan bahawa sesi lawatan tersebut “... boleh dimulakan dengan sesi lawatan tanpa bermalam terlebih dahulu bagi memastikan emosi dan mental anak pertama tersebut tidak terganggu” dan dalam perenggan yang sama Hakim Bicara juga ada menyatakan bahawa “...berkemungkinan jika terdapat perkembangan yang baik dan positif hak lawatan dan bermalam boleh dijalankan semasa kes induk diputuskan”.

11) Seterusnya berhubung dengan laporan perubatan pula, kami berpendapat tindakan Hakim Bicara menerima laporan perubatan tersebut adalah bersifat *prima facie* dan ia tertakhluk pada pembuktian di peringkat perbicaraan kes induk. Penerimaan pembuktian secara *prima facie* tersebut membolehkan Hakim Bicara mempertimbangkan untuk tidak memberikan hak bermalam dalam perintah yang dikeluarkan. Walau bagaimanapun perintah tersebut adalah bersifat sementara dan boleh diubah dari semasa ke semasa sebagaimana ulasan yang telah diberikan oleh Hakim Bicara pada Perenggan 16 Alasan Penghakiman.

12) Kami juga mendapati Hakim Bicara telah menjelaskan berkaitan cara pelaksanaan perintah sementara tersebut pada Perenggan 19 Alasan Penghakiman. Untuk tujuan pelaksanaan perintah, anak tersebut perlu dipulangkan dan diserahkan ditempat tinggal anak tersebut setelah Pemohon melaksanakan hak lawatan sebagaimana yang telah diberikan. Merujuk kepada Alasan Penghakiman yang telah diberikan, kami juga tidak menemui adanya ulasan atau perintah yang menunjukkan bahawa hak lawatan tersebut mesti dilakukan di tempat tinggal anak sahaja. Memandangkan perintah tersebut adalah bersifat sementara, pada hemat kami jika timbul masalah kekeliruan berkaitan pelaksanaan perintah tersebut, pihak-pihak sewajarnya merujuk semula perkara tersebut ke hadapan Hakim Bicara tanpa membuat tafsiran sendiri yang boleh menimbulkan masalah dalam pelaksanaan perintah.

13) Berdasarkan ulasan tersebut, kami berpendapat tidak ada asas yang kukuh untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan. Berpaksakan kepada prinsip keadilan, kami ingin mengingatkan pihak-pihak supaya memberi perhatian dan penumpuan sepenuhnya terhadap prosiding kes induk hadhanah

supaya kes tersebut dapat diselesaikan dengan kadar yang segera.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan seperti berikut:

- 1) Permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**.
- 2) Pihak-pihak diperintahkan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap perbicaraan kes induk hadhanah supaya kes tersebut dapat diselesaikan dengan kadar segera.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YAA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor